

0101862-68.2017.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: FABRIZIO SENA FUSARI
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CAIQUE RAMOS SALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Fls. 229/230: Trata-se de pedido de extinção da punibilidade de Caique Ramos Sales, pela prescrição da pretensão punitiva. Aduz que decorreu lapso superior a 02 anos, considerando as penas em concreto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
1ª Vara Criminal
Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0101862-68.2017.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0101862-68.2017.8.26.0050
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CAIQUE RAMOS SALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRIZIO SENA FUSARI

Vistos.

Fls. 229/230: Trata-se de pedido de extinção da punibilidade de Caique Ramos Sales, pela prescrição da pretensão punitiva. Aduz que decorreu lapso superior a 02 anos, considerando as penas em concreto de reclusão de 01 anos e 04 meses de reclusão

pelo crime previsto no artigo 155, § 4º, I e IV c.c. art. 14, II, ambos do CP e A pela de 01 ano de reclusão pela prática do art. 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente; e a menoridade relativa (artigo 115, CP).

O Ministério Público concordou com a extinção da punibilidade pela prescrição (fls. 234).

É o breve relatório.

O pedido da defesa merece guarida.

Consoante o artigo 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação regula-se pela pena aplicada em concreto.

A sentença foi publicada em 02 de agosto de 2018, condenando o réu como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV c.c. art. 14, II, do CP à pena de 01 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa, e à pena de 01 ano de reclusão pela prática do artigo 244-B, do ECA (fls. 179/184 e 186).

O Ministério Público não apresentou recurso.

Dispõe o artigo 119, do Código Penal que em caso de concurso de crimes a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente.

Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal a pena não superior a dois anos prescreve em quatro anos.

Com efeito, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, nos termos do artigo 115, do Código Penal, considerando a menoridade relativa do sentenciado que contava 20 anos à época dos fatos (fls 07).

A denúncia foi publicada em 02 de agosto de 2018 (fls. 186).

Assim, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente tendo em vista o transcurso de lapso superior a 02 entre a publicação da sentença (01/08/2018) e o presente momento.

Pelo exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DE CAIQUE RAMOS SALES, qualificado nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso VI, 109, V, e 115, todos do Código Penal.

Procedam-se as comunicações necessárias.

Nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas de praxe.

P.R.I.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA